

新《治安管理处罚法》听证专题

在我国，听证制度是个舶来品，该制度起源于英美，其传统可以追溯到英国自然法古老的自然公正原则。1993年，深圳在全国率先实行价格审价制度，这就是价格听证制度的雏形，1996年10月1日生效的《行政处罚法》中第一次出现了“听证”，此后，在全国范围内陆续出现了对行政处罚、价格调整和立法决策等领域的听证实践。

在行政法领域中，听证制度主要适用于行政机关拟作出的决策可能影响到公共利益，或者自然人、法人、非法人组织的重大利益时，应听取与决策相关的利益群体的意见，以确保决策的科学性和合法性。

此次修法关于听证制度，**新增了四种听证的适用情形、明晰了听证期限不计入办案期限、听证案件处罚前应当经过法制审核以及听证不加重原则**，前两个为新增规定，后两个为注意规定。

一、增设听证的四种适用情形

- （一）违反治安管理被处以**四千元以上**的罚款；
- （二）违反治安管理被采取**责令停业整顿**措施；
- （三）违反治安管理的**未成年人有可能被行政拘留的**；
- （四）案情复杂或者具有重大社会影响的案件，违反治安管理行为人要求听证，**公安机关认为必要的**。

关联法条：

第一百一十七条 公安机关作出吊销许可证件、处四千元以上罚款的治安管理处罚决定或者采取责令停业整顿措施前，应当告知违反治安管理行为人有权要求举行听证；违反治安管理行为人要求听证的，公安机关应当及时依法举行听证。

对依照本法第二十三条第二款规定可能执行行政拘留的未成年人，公安机关应当告知未成年人和其监护人有权要求举行听证；未成年人和其监护人要求听证的，公安机关应当及时依法举行听证。对未成年人案件的听证不公开举行。

前两款规定以外的案情复杂或者具有重大社会影响的案件，违反治安管理行为人要求听证，公安机关认为必要的，应当及时依法举行听证。

二、听证的期限不计入治安案件的办案期限

之所以听证期限不计入办案期限，原因有二：其一，办理治安案件的期限本身较短，经过二次延期，最长不得超过九十日；其二，听证的期限不固定。听证的期限，从公安机关权利告知到举行听证，顺利的情况下需要半个月，如果遇到中止听证的法定情形，可能需要进一步顺延时间。因此如果将听证期限计入办案期限，办案民警将会在无过错的情形下承担超期办案的责任，不符合古朴的正义观念。

关联法条：

第一百一十八条第二款 为了查明案情进行鉴定的期间、听证的期间，不计入办理治安案件的期限。

三、对经过听证的案件在处罚决定作出之前，应当经过法制审核

进入听证范围的案件涉及利益重大，因此应当更加审慎，通过法制部门的审核，能有效提高处罚决定的合法性和正当性，让执法对象在案件的处理中感受到公平正义，也可以降低后期行政复议或行政诉讼的概率，节约行政和司法成本。该条的增加，和《行政处罚法》第五十八条是保持一致的。

关联法条：

《行政处罚法》第五十八条 有下列情形之一的，在行政机关负责人作出行政处罚决定之前，应当由从事行政处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

（一）涉及重大公共利益的；

（二）直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的；

（三）案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的。

行政机关中初次从事行政处罚决定法制审核的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。

《治安管理处罚法》第一百一十四条 有下列情形之一的，在公安机关作出治安管理处罚决定之前，应当由从事治安管理处罚决定法制审核的人员进行法制审核；未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

（一）涉及重大公共利益的；

（二）直接关系当事人或者第三人重大权益，经过听证程序的；

（三）案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的。

公安机关中初次从事治安管理处罚决定法制审核的人员，应当通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格。

四、听证不加重原则

即公安机关不得因违反治安管理行为人要求听证而加重其处罚。注意：不是“听证后不能加重”，而是不能因违法行为人提出“听证要求”而加重处罚，否则将无人敢要求听证，听证制度必将悬而不用，形同虚设。

关联法条：

第一百一十七条第四款 公安机关不得因违反治安管理行为
为人要求听证而加重其处罚。

若冰公专